

1500985-09.2019.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Neyton Fantoni Júnior

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2203079/2019 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Bebedouro, 6280978 -

DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2637/19/912 - DEL.POL.PLANTÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

1ª Vara

Avenida Oswaldo Perrone, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500985-09.2019.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500985-09.2019.8.26.0072

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2203079/2019 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Bebedouro, 6280978 -

DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2637/19/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2203079 - DISE-

DEL.SEC.BEBEDOURO, 2637/19/912 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ITAMAR DOS REIS PEREIRA

Vistos, etc.

1. Impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena imposta, conforme propugnado na manifestação favorável do Ministério Público, em consonância com o disposto no art. 61 do CPP.

2. Efetivamente, conforme demonstrado pelo Ministério Público, "prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal. Todavia, como se vê, já se passaram mais de 02 anos da dta do trânsito em julgado para as partes" (cf. fls. 295).

3. Pelo exposto, e acolhendo a manifestação do Ministério Público (fls. 295), reconheço a prescrição da pretensão executória e declaro extinta a pena imposta ao sentenciado Itamar dos Reis Pereira, nos termos do art. 61, ambos do Código de Processo Penal. Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Bebedouro, 21 de novembro de 2022.

NEYTON FANTONI JÚNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA